ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריקח דאורייתא

שאלה להלכה למעשה

— א —

האם מותר לצאת לטיול בבוקר לאחר שחרית, קודם זמן מנחה, באופן שיפסיד תפילת מנחה בציבור, כאשר מצד הצורך שלו הוא מסלול ארוך, שבכל שעות תפילת מנחה אין במרחק מיל מנין שמתפללים מנחה. וכן מה הדין לצאת לאחר שהגיע זמן מנחה ולא התפלל מנחה גדולה, ובשעות הצהרים אין להשיג מנין במרחק מיל, ואם יצא לטיול לא יהיה לו שם מנין. ולכאורה נידון זה תלוי בכמה דברים:

א. האם חיוב ג' תפילות הוא דין ביום, וממילא גם בבוקר נחשב כבר זמן חיוב בתפילות של אותו יום, או שכל תפילה חיובה רק משעה שהגיע זמן של אותה תפילה, וממילא אינו חייב בבוקר בתפילת מנחה.

ב. האם הדין שבמרחק מיל אינו צריך לחזור אחר עשרה הוא בגדר הותרה או דחויה, דהיינו הותרה פי' שלא חייבו כלל היכן שהוא במרחק מיל, ודחויה פי' שהוא בגדר פטור ואנוס, שאם הוא בגדר הותרה, א"כ כיון שאין חיוב, בכה"ג ודאי יכול לצאת קודם זמן החיוב, אבל אם הוא בגדר אונס, א"כ הוא מכניס עצמו לאונס.

ג. גם אם הוא דחויה והוא מכניס עצמו לאונס, יש לדון האם אסור להכניס עצמו לאונס בחיוב דרבנן.

ד. האם תפילה בציבור הוא בגדר חיוב גמור, או שהוא מעלה שצריך להשתדל לחזר אחריה.

ה. האם צורך של טיול הוא נכלל בצרכים שעליהם דיבר השו"ע ביוצא לדרך.

ו. האם צריך למדוד ולשער את עצמו כמה הצורך שלו בטיול דווקא מסוג זה.

ז. האם גם כשיוצא אחר שהגיע זמן מנחה ולא הספיק להתפלל מנחה גדולה, ובשעות שרוצה לצאת אינו יכול להשיג תפילה בציבור, כיון שאין מניינים בשעות אלו במרחק מיל ממקומו, האם כיון שבשביל להתפלל בעשרה (יכול) צריך להישאר במקומו עד שיגיע הזמן שיהיה לו עשרה, ממילא נחשב שיש לו בתוך מיל עשרה, וחייב להישאר כדי להתפלל בעשרה, או שכיון שיוצא

לדרך עכשיו כשאין מנין, ובשעות שיהיה בטיול גם לא יהיה מנין במרחק מיל, א"כ נחשב שאין לו מנין במרחק מיל, ואין צריך לחזר אחר עשרה.

ח. האם צריך לדחות הטיול ליום אחר, שבו יספיק להתפלל מנחה גדולה קודם שיצא.

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתחא דאורייתא (ישרות דבש דרוש ו)

